拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-５７３９６７
起案日	令和　７年　８月１８日
特許庁審査官	飯田　光　　２６４６　２Ｖ００
特許出願人代理人	弁理士法人南青山国際特許事務所　様
適用条文	第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

３．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（新規性）、理由２（進歩性）について

・請求項　１-３、１０、１２-１３
・引用文献等　１
・備考

引用文献１には、センサ素子（センサ３０１）と、第１の溶着領域を含む開口端部（環状カバー部１０２）を有し、前記センサ素子を収容する第１のケース（第１筐体１）と、前記第１の溶着領域と溶着することで溶着部を形成する第２の溶着領域を含む接合面（環状取付部２０２）を有する第２のケース（第２筐体２）と、前記第１の溶着領域および前記第２の溶着領域の少なくとも一方に形成された溝部（溝部２０２１）とを具備するセンサモジュール（撮像モジュール）の発明が記載されている（特に、段落［００４２］-［００５３］及び図１-８等を参照。）。

次に、本願の請求項２-３に関して、引用文献１に記載された発明の「溝部２０２１」は、溶着傾域の全域に亘って連続的に形成されている。
次に、本願の請求項１０に関して、引用文献１に記載された発明の「第１のケース」は、レーザー光を吸収する樹脂材料で構成され、「第２のケース」は、レーザー光を透過する樹脂材料で構成されている。
また、本願の請求項１２-１３に関しても、当該請求項で特定している事項は、引用文献１に記載されている事項、もしくは、単なる周知技術の付加、または、当業者が適宜決め得る設計事項に過ぎない。

したがって、請求項１-３、１０、１２-１３に係る発明は、引用文献１に記載された発明と相違しない、或いは、引用文献１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に想到し得るものである。

●理由２（進歩性）について

＜引用文献１を主引用文献とした場合＞

・請求項　１１
・引用文献等　１
・備考

引用文献１の図８から、溶融された樹脂材料が流れ込む「溝部２０２１」に隙間が存在することが看取される。そして、溝部の大きさ及び溶融する樹脂材料の量は、当業者が発明の実施に際して適宜、設計選択し得るものであり、溝部を溶融した樹脂材料により満たされる程度の大きさとなすこと、あるいは、溝部を充填する程度の量の樹脂材料を溶融するものとなすことは当業者が適宜なし得たことである。

・請求項　９
・引用文献等　１－２
・備考

引用文献１の図２、図４－８から、第１のケース（第１筐体１）及び第２のケース（第２筐体２）の溶着傾域の外側には、隙間を介して互いに対向する平面が存在していることが看取される。しかしながら、これらの平面は、溶着傾域と平行なものではない。
一方、引用文献２には、ケース本体２Ａとカバー部材３Ａとの間の溶着部Ｗに隣接して、隙間を介して互いに対向する一対の平面が存在しており、そのいずれもが溶着部Ｗと平行なケースユニットが記載されている（図７等）。
してみると、引用文献１に記載された発明に、引用文献２に記載された技術を適用して、第１のケース（第１筐体１）及び第２のケース（第２筐体２）のそれぞれに、溶着傾域と平行な面を設けて、隙間を介して互いに対向するものとなすことは、当業者が容易になし得たことである。

＜引用文献３を主引用文献とした場合＞

・請求項　１－４、９－１３
・引用文献等　１－４
・備考

引用文献３には、センサ素子（撮像素子４３）と、第１の溶着領域を含む開口端部（フロントケース１の開口面）を有し、前記センサ素子を収容する第１のケース（フロントケース１）と、前記第１の溶着領域と溶着することで溶着部を形成する第２の溶着領域を含む接合面（連結部７ｃ）を有する第２のケース（リアケース７）とを具備するセンサモジュール（撮像装置）の発明が記載されている（特に、段落［００１７］－［００４５］及び図１－５等を参照。）。

してみると、本願の請求項１に係る発明は、「前記第１の溶着傾域および前記第２の溶着傾域の少なくとも一方に形成された溝部」を備えているのに対し、引用文献３に記載された発明は、同様の構成を備えていない点で、両発明は相違し、その他の点で一致する。

上記相違点について検討する。
レーザー溶着による筐体同士の接合に際して、溶着傾域の少なくとも一方に溝部を形成し、密封性・外観品質の向上を図ることは、引用文献１－２、４等にも

記載されているように周知な技術である。
　例えば、引用文献１には、撮像モジュールにおける筐体の接合に際して、「溝部２０２１」を溶着傾域に設け、密封性を向上させる技術が記載されている（段落［００４２］-［００５３］及び図１-８等）。また、引用文献２には、ケース本体２Ａの外部側における溶着部Wに対して、凹部１２を含む段差構造１０Ａを設け、ケースユニット１Ａの密封性・外観品質の向上を図ることが記載されている（段落［００１１］-［００３８］及び図１-６等）。さらに、引用文献４には、レーザー溶着される「接合面１０４」に複数の「溝１０１ａ」を設け、溶融樹脂材を樹脂材本体からはみ出させず、溶着強度を安定させる技術が記載されている（段落［０００９］-［００１１］、［００２４］-［００４１］及び図１-５等）。
　してみると、センサモジュールにおける、密封性・外観品質の向上のため、引用文献３に記載された発明に、引用文献１-２、４等に記載されているような周知技術を適用し、筐体の接合面における溶着傾域に溝部を設け、上記相違点に係る構成を導き出すことは、当業者が容易になし得たことである。

　次に、本願の請求項２、４に関して、引用文献４には、溝部を複数設けることが記載されている（段落［００２９］、［００３７］-［００４１］及び図１、４-５等）。
　次に、本願の請求項２、９に関して、引用文献２には、ケース本体２Ａとカバー部材３Ａとの間の溶着部Wに隣接して、隙間を介して互いに対向する一対の平面が存在しており、そのいずれもが溶着部Wと平行なケースユニットが記載されている（図７等）。してみると、引用文献３に記載された発明に、引用文献２に記載された技術を適用して、請求項９に係る発明の構成を導き出すことは、当業者が容易になし得たことである。
　また、本願の請求項３、１０-１３に関しても、当該請求項で特定している事項は、引用文献１-４のいずれかに記載されている事項、もしくは、単なる周知技術の付加、または、当業者が適宜決め得る設計事項に過ぎない。

　したがって、引用文献３に記載された発明に、引用文献１-２、４に記載されているような周知技術を適用して、請求項１-４、９-１３に係る発明とすることは、当業者が容易になし得たことである。

●理由３（明確性）について

・請求項　１０-１１

　本願の請求項１０には「前記所定波長」と記載されているが、当該記載前に「

所定波長」の記載がなく、当該記載が指し示すものが不明確である。

したがって、請求項１０-１１に係る発明は明確でない。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
請求項５-８に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。
拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．中国実用新案第２１０１４２２５１号明細書（周知技術を示す文献としても使用）
２．特開２０１９-１５５６９４号公報（周知技術を示す文献）
３．特開２０１８-１７３４３１号公報
４．特開２０１０-２２１５７２号公報（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ　　７／０２
　　Ｇ０３Ｂ　１７／０２
　　Ｇ０３Ｂ　１５／００
　　Ｇ０３Ｂ　３０／００
　　Ｈ０４Ｎ　２３／５０
　　Ｈ０４Ｎ　２３／５７

・先行技術文献　　国際公開第２０１０／０３５６９６号

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部応用光学（PA20）　飯田　光（いいだ　ひかる）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２６９
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA20」と入力ください。「0」は半角アルファベット大文字の「オー」となります。）

審査長／代理	審査官	審査官補
早川　貴之	飯田　光	
３３１４	２６４６	